

1003053-21.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Renato Soares de Melo Filho

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... civil para investigação de suposto tráfico de drogas. Aduzem os autores que, em 2007, após uma operação policial, o autor Adriano teria sofrido grave lesão que levou à amputação de sua perna. De fato, a lesão está comprovada pela documentação médica acostada à inicial, embora não haja início de prova documental de que tal lesão teria sido decorrente da alegada incursão policial em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

3ª Vara Cível

Avenida Raul Gonçalves Junior, nº 850, ., Jardim Santa Rita - CEP 15610-000, Fone:

(17) 2144-1608, Fernandopolis-SP - E-mail: fernand3cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003053-21.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003053-21.2022.8.26.0189

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Adriano Volnei Marcelino de Andrade e outro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz de Direito: Dr. Renato Soares de Melo Filho

Justiça Gratuita

Vistos.

Do relatório.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por Adriano Volnei Marcelino de Andrade e Carla Daiana Marques de Andrade em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, todos qualificados. Aduz o polo ativo, em síntese, que estaria sendo perseguido por policiais estaduais, o que teria lhe causado danos materiais, estéticos e morais, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenizações no valor de R\$ 1.088.258,70. Citada, a ré alegou a ocorrência de prescrição e, no mérito, refutou as alegações da inicial. Houve réplica.

Do relatório.

O feito comporta julgamento antecipado posto que a questão, basicamente de direito, prescinde de produção de outras provas (CPC, art. 355). O caso é de reconhecimento

da prescrição.

Tem-se que o polo ativo reside em localidade na zona rural desta cidade de Fernandópolis-SP e que teria sofrido incursões da polícia civil para investigação de suposto tráfico de drogas. Aduzem os autores que, em 2007, após uma operação policial, o autor Adriano teria sofrido grave lesão que levou à amputação de sua perna. De fato, a lesão está comprovada pela documentação médica acostada à inicial, embora não haja início de prova documental de que tal lesão teria sido decorrente da alegada incursão policial em seu sítio. Na realidade, sequer existe descrição dos fatos para verificação de eventual nexo causal, não sendo possível estabelecer minimamente qualquer correlação. Com efeito, todos os pedidos são formulados com base na amputação sofrida pelo autor no ano de 2007, lesão que alega ter sido decorrente da conduta dos policiais, sendo necessário observar que, embora os autores tenham sido indiciados em processos de 2017 e 2020, há grande transcurso de tempo entre estes e a ação policial de 2007. Outrossim, não há de se falar em conduta continuada dos agentes estatais que tão somente agiram em cumprimento de suas atribuições. Inclusive, cabe destacar que no processo de 2017 houve absolvição tão somente por falta de provas. A respeito a jurisprudência do E. TJSP sobre o tema:

"Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Prisão preventiva. Atuação regular das autoridades policial e judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Posterior absolvição por insuficiência de prova que não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP - Apelação Cível 1000237-53.2021.8.26.0140 - Rel. Des. Paola Lorena - 3ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 24/06/2022)

"APELAÇÃO - Ação condenatória - Responsabilidade civil do Estado - Indenização por danos morais e materiais - Improcedência - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355, I, do CPC - Prisão em flagrante e instauração de ação penal contra o autor, acusado da prática de receptação qualificada - Absolvição por insuficiência de provas que, por si só, não caracteriza erro judiciário - Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados - Direito à indenização não caracterizado - Não provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar." (TJSP - Apelação Cível 1047855-03.2017.8.26.0053 - Rel. Des. Maria Olívia Alves - 6ª Câmara de Direito Público - em julgamento de 10/02/2022).

Outrossim, inexistindo a perseguição suscitada, desconfigurada qualquer responsabilidade dos funcionários públicos bem como a alegada continuidade da conduta e perpetuação do dano, resta flagrante que os pedidos se baseiam em fato do longínquo ano de 2007, ou seja, quinze anos do ajuizamento da ação, sendo nítida a ocorrência da prescrição. "A prescrição de qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32". (TJSP - Apelação Cível 1062004-67.2018.8.26.0053 - Rel. Des. Eurípedes Faim - 15ª Câmara de Direito Público - 15ª Vara da Fazenda Pública - em julgamento de 16/12/2019). Nesse ínterim, necessário destacar a redação do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32:

"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Logo, não resta dúvida de que o caso é de reconhecimento da prescrição e consequente extinção do feito.

"Ação de indenização por danos materiais - Pretensão de pensão mensal em razão de sequelas decorrentes de acidente em transporte coletivo de passageiros - Sentença de extinção pelo acolhimento da prescrição trienal - Prescrição quinquenal (quer por se tratar de relação de consumo, quer por se tratar de pretensão contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) - Prescrição configurada - Decreto de extinção mantido, mas sob outro fundamento - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação Cível 1004723-57.2017.8.26.0161 - Rel. Des. Maurício Pessoa - 14ª

Câmara de Direito Privado - em julgamento de 05/12/2017).

Por fim, não há de se falar em condenação por litigância de má-fé tendo em vista que os autores tão somente pleitearam o que entendiam ser de seu direito, não estando configura quaisquer das hipóteses do art. 80 e seguintes do CPC.

Do dispositivo.

Ante o exposto, reconheço a prescrição, resolvendo o mérito do processo (CPC, art. 487, II), JULGO EXTINTO o feito ajuizado por Adriano Volnei Marcelino de Andrade e Carla Daiana Marques de Andrade em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo, todos qualificados. Em razão da sucumbência, CONDENO o polo ativo ao pagamento das custas e despesas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o desembolso, e verba honorária da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III). Em razão da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Publique-se. Intime-se. À Fazenda Estadual via portal. Oportunamente, archive-se (61615). Fernandópolis, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Nota ao cartório: Aguardar na fila "Ag. Decurso de Prazo" por 15 dias úteis. A contagem se dá (NCPC, arts. 224 e 231, VII) após o dia útil (não a partir dele) que segue ao da disponibilização no DJE. Ou seja: data da disponibilização no DJE (não conta) -> dia útil seguinte ao da disponibilização (considerado data da publicação e dia do começo) também não conta -> dia útil seguinte (incluído na contagem dos dias úteis). Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se à fila "Ag. Análise de cartório - Urgente".